

1520401-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE CARVALHO SILVA

VISTOS, etc.

LUCAS DE CARVALHO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de agosto de 2.021, por volta das 05:17 horas, na Rua da Coroa, nº 1.496, Vila ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1520401-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520401-09.2021.8.26.0228 - Controle nº 1.030/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE CARVALHO SILVA

VISTOS, etc.

LUCAS DE CARVALHO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de agosto de 2.021, por volta das 05:17 horas, na Rua da Coroa, nº 1.496, Vila Guilherme, nesta capital, trazia consigo, a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes discriminadas na denúncia, que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Determinou-se a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por defensora pública. Em seguida, a denúncia foi recebida e

o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, já que requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao passo que a Dr^a. Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e pelo reconhecimento da nulidade da prisão, por ter sido realizada por guardas civis metropolitanos.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu confessou parcialmente a imputação que lhe é feita, aduzindo que portava realmente as drogas discriminadas na denúncia na data dos fatos, mas que se destinavam a seu uso próprio.

Os guardas civis metropolitanos Alexander Macedo de Oliveira e Adriano Dias de Araújo, por sua vez, relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com o réu parado e sozinho na via pública, demonstrando "nervosismo". Por tal motivo, foi abordado e revistado, tendo dispensado ao chão um invólucro de maconha, além de portar, nos bolsos de sua calça, mais invólucros de maconha e pinos de cocaína, além de cerca de 210 reais em dinheiro. Como resistia à abordagem, houve necessidade do emprego de força moderada, que acarretou no denunciado escoriações leves, razão pela qual foi conduzido ao pronto socorro por ordem da autoridade policial. Não conheciam o réu até a data dos fatos, que reconheceram na audiência judicial.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se inicialmente que, diante da prova oral acima analisada, consistente no relato daqueles dois guardas civis, ratificada pela versão judicial do denunciado, tornou-se incontroverso nos autos que Lucas se encontrava na posse de 13 pinos de cocaína e 11 invólucros de haxixe (fls. 14).

O que se discute, portanto e tão somente, é se essas drogas destinavam-se ao seu uso próprio ou ao tráfico ilícito de entorpecentes, tal como narrado na denúncia.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para a tese defensiva.

De fato, tais policiais explicaram que nenhum ato concreto de venda de entorpecente por parte do acusado foi por eles presenciado. Outrossim, apenas 11 invólucros de haxixe e 13 pinos de cocaína (fls. 14) foram apreendidos em seu poder, quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única pessoa.

Outrossim, o valor de 210 reais apreendido em seu poder não é exorbitante, razão pela qual não se pode concluir ter sido adquirido com a venda de drogas.

A tese de que guardas civis não poderiam realizar a abordagem do denunciado não

pode ser acolhida, pois qualquer pessoa pode realizar uma prisão em flagrante, autorizada pela nossa legislação processual penal.

Deste modo, há que se concluir de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade deste delito subsidiário está demonstrada e decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/04), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14) e do Exame Químico-Toxicológico, segundo o qual as drogas apreendidas consistiam em "Cocaína" e "Tetrahydrocannabinol" (fls. 109/111).

Passo a fixar a pena.

Conforme certidão acostada a fls. 135/136, o réu tem contra si uma condenação penal definitiva por roubo, cujo trânsito em julgado é datado de 02 de junho de 2.020, portanto anterior aos fatos ora tratados e ainda dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. É, pois, reincidente.

Assim, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar LUCAS DE CARVALHO SILVA, Rg. nº 71.994.779-SSP/SP, filho de Lice de Carvalho Silva (pai não consta), como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de "prestação de serviços à comunidade" pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu fica aqui advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado dessa sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito